



מדינת ישראל
משרד המשפטים
המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקווה

מס' תיק: 109/13

בפני כב' המפקחת טלי להב

- 1
2
- התובעת: אורלי עוזרי**
מרח' חבקוק 9 בני ברק
- 3
4
5
- הנתבע: ראובן איינפלד**
מרח' חבקוק 9 בני ברק
- 6
7
- פסק - דין**
- 8
9
- 10 1. הצדדים בעלי זכויות בבית משותף חבקוק 9 בני ברק, מקרקעין הידועים כגוש 6192
11 חלקה 888 (להלן: 'הבית'). התובענה הוגשה למתן צו מניעה האוסר על הנתבע לחסום
12 את חניית התובעת ולהימנע מלהחנות רכבו בחניה כפולה.
13
- 14 2. התובעת טענה בתמצית, כי הנתבע חוסם את רכבה בחניה באופן שיטתי ופוגע ביכולת
15 התמרון אגב ניסיון לצאת ממנה. בכך, טענה נגרמת להם טרדה יומיומית.
16
- 17 3. הנתבע טען בתמצית, כי הוא תמה על הגשת התובענה כמו גם על חוצפתה של
18 התובעת. לטענתו מקום החניה עליו הוא מחנה רכבו שייך לו מזה 40 שנה. לדבריו,
19 אין בטענות התובעת, בתם של בעלי הדירה, כדי לגרום לו לשנות ממנהגו, בהודעה
20 שנשלחה על ידו טען- "אני יישאר לחנות כמו שאני חונה כעת בדיוק, ללא הזזת
21 סנטימטר ממקומי זה. תודה על ההבנה."
22
- 23 4. המחלוקת בין הצדדים נוגעת לחניית רכבים ברכוש משותף, במובנו של סעיף 52 לחוק
24 המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן-"החוק"). אין לנתבע על אף הנטען חניה צמודה,
25 החניות כולן הינן רכוש משותף. הכלל המובע בפסיקה במקרים כגון אלה הוא, כי כל

- 1 שימוש ברכוש המשותף הוא מותר גם ללא קבלת הסכמה מראש מאת בעלי הדירות
- 2 האחרים, בכפוף לכך שלאותו רכוש משותף לא נועד שימוש אחר ע"י האסיפה
- 3 הכללית, ושהשימוש ימלא אחר שלושה תנאים מצטברים, דהיינו, שהשימוש הוא
- 4 סביר על פי תנאי המקום והזמן ואיננו מונע שימוש דומה מאחרים. ר' ע"א 549/73
- 5 וינטרס נ' זמורה, פד"י כ"ח (1) 645.
- 6 התביעה מתבססת על הטענה כי חניית הרכב באופן במבוצע ע"י הנתבע אינה סבירה
- 7 בנסיבות המקום והיא מונעת שימוש דומה מהתובעת.
- 8
- 9 5. לאחר דיון מקדמי ולאור הנטען נקבע התיק לביקור במקום. בהחלטה שניתנה בתום
- 10 הביקור, יג' תשרי תשע"ד, 17.9.13, נקבע בין היתר, כי-
- 11 "6. בביקורי נצפתה החניה המשותפת, התובעת הצביעו על רכבו החונה של הנתבע.
- 12 7. הבית שבנדון רשום כבית משותף הן לתובעים והן לנתבע זכויות בדירות בבית, אף
- 13 שמצוקת החניה מצויה אף בעיר בני ברק לא מצאתי "בתנאי" השטח טעם למצוקת
- 14 החניה שנוצרה, אלא אם מי מהצדדים בוחר לחסום בהחניית רכבו יותר ממקום
- 15 חניה אחד.
- 16 8. עם זאת, שוכנעתי כי בהעדר סימון פיסי של גבולות כל חניה וחניה, יהא נתון כל
- 17 בעל דירה לחסדו של האחר.
- 18 לא מצאתי כאמור מגבלה פיסית להחניית מספר רכבים זה לצד זה ובאופן אנכי אלא
- 19 אם כן אחד מבעלי הרכבים אינו נכנס ל"עומק" החניה, בוחר להחנות שלא במקביל
- 20 לעמודי הבניין הקיימים או חוסם גישה לאזור שניתן להחנות בו יותר מרכב אחד.
- 21 9. עפ"י החוק חלוקת השימוש בין שטחי החניות, בהיותן רכוש משותף, נתונה
- 22 לנציגות/וועד הבית או לאסיפה הכללית.
- 23 לפיכך, טרם מתן פסק דין יעבירו התובעת לנציגות או יבקשו- עפ"י החלטה
- 24 שיפוטית- כינוסה של אסיפה כללית, שתידון בסימון והקצאת חניות ברכוש
- 25 המשותף של הבית.
- 26 הנציגות תסמן מיוזמתה או לאחר כינוסה של האסיפה הכללית- על גבי תשריט
- 27 הבית המשותף- שטחים מוסכמים ואסורים להחניית רכבים במתחם החניה
- 28 המשותף של הבית המשותף.
- 29 עותק מן התשריט יומצא ע"י הנציגות/האסיפה הכללית, באמצעות התובעת ללשכה
- 30 בתוך 14 ימים, ימי החג לא יובאו במניין הימים.
- 31 10. עד למתן החלטה אחרת יוודא הנתבע כי הוא מחנה רכבו בין העמודים, באופן
- 32 אנכי שמאפשר כניסת רכב נוסף בצמוד לחלקו הקדמי של רכבו.
- 33 חלקו האחורי של רכבו יהא בקו הבניין הקיים ולא לעומק החניה.
- 34 ניתן לאכוף החלטה זו, כדרך שאוכפים החלטה שיפוטית.
- 35 11. עם קבלת התשריט תינתן לנתבע שהות למשלוח סיכום טענותיו."

1	6.	עפ"י ההחלטה כונסה האסיפה הכללית, נערך פרוטוקול והתקבלה החלטה על חלוקת והסדרת החניות לבעלי הרכבים בבית.
2		
3		
4	7.	האסיפה החליטה כי - "לאחר הסדר חניות כל דייר יעמיד רכבו אך ורק במקום החנייה המוסכם והנקבע בפגישה זו, כמו"כ לא יהיה ניתן להחנות בצורה החוסמת או מגבילה את אחד הדיירים מכניסה לחנייתו."
5		
6		
7		לפרוטוקול האסיפה צורף תשריט הבית המשותף ועל גבו חלוקת החניות כפי שהוסדרה באסיפה.
8		
9		בעלי הזכויות אישרו בחתימתם ההסדר.
10		<u>גם לנתבע הוקצה מקום החניה בו חונה רכבו, ברם בתחום חניה אחת ומבלי שרכבו חורג לשטח החניה הסמוכה לו.</u>
11		
12		
13	8.	התוצאה היא כי ניתן תוקף של פסק דין להחלטת האסיפה הכללית.
14		הנתבע מחוייב להחנות רכבו אך ורק בתחום החניה המשמשת אותו, כמסומן בתשריט. כמו כן ישלם הנתבע לתובעת החזר אגרת בית משפט ששולמה על ידה בסך של 645 ₪.
15		
16		
17		
18		ניתן בהעדר הצדדים היום ג' אדר א תשע"ד, 03 פברואר 2014 ויישלח אליהם בדואר רשום.
19		
20		הרואה עצמו נפגע על ידי החלטתי רשאי, תוך תקופה שנקבעה בתקנות, לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא הבית המשותף.
21		
22		
23		
24		
25		
26		טלי להב
27		המפקחת על רישום המקרקעין
28		פתח תקווה